

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1707/2531

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
หลังสวน

โจทก์

นายสนั่นหรือเช็ก องอาจ

จำเลย

นายสนั่น องอาจ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 340 วรรคสอง, 340 ตี ๒ ๒๒๒ จำคุก 20 ปี ๒๒๒

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง แต่ให้ชั่งจำเลยไว้ระหว่างฎีกา

โจทก์ฎีกา (อันดับ 178)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 179)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่เห็นสมควรที่จะให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ไม่เห็นสมควรที่จะให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(ชูเชิด รักตะบุตร-ถาวร ตันตราภรณ์-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>